

Porozumienie z pracodawcą w sprawie korzystania z systemu GastroFlowx i przekazywania danych

Porozumienie w sprawie korzystania z systemu GastroFlowx i przekazywania danych — restauracja Weranda Lunch and Wine

Wzór do wypełnienia i dostosowania. Porozumienie dotyczy jednocześnie ochrony danych osobowych (RODO) i prawa pracy. Przed podpisaniem zalecana jest konsultacja z prawnikiem lub specjalistą ochrony danych osobowych.

Zawarte w (miejsce), dnia (data),
pomiędzy:

Pracodawca

Nazwa / imię i nazwisko	
Adres	
NIP / KRS (jeśli dotyczy)	
Reprezentowany przez	

— zwanym dalej „**Pracodawcą**”,

a

Pracownik — Administrator systemu

Imię i nazwisko	
Adres	
Stanowisko w restauracji	
E-mail kontaktowy	

— zwanym dalej „**Administratorem**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”.

Porozumienie w skrócie:

- Administratorem systemu i danych w nim przetwarzanych jest **Administrator**.
- Dane do rozliczeń **przekazują Administratorowi** kierownicy zmian, menadżerowie i osoby rozliczające — za zgodą Pracodawcy.
- **Pracodawca prowadzi własną, odrębną dokumentację i nie otrzymuje żadnych danych z Systemu.**
- Na koniec miesiąca Administrator udostępnia **raport miesięczny każdej sekcji** jej pracownikom — kwoty w raporcie są jawne.

§1. Definicje

1. **System** — system informatyczny GastroFlowx stworzony i utrzymywany przez Administratora, opisany w dokumencie „Opis systemu i funkcji GastroFlowx”, obejmujący moduły wymienione w Załączniku nr 1.
2. **Użytkownik** — pracownik restauracji, który dobrowolnie założył konto w Systemie i wyraził zgodę zgodnie z Polityką prywatności.
3. **Osoby przekazujące dane** — kierownicy zmian, menadżerowie, Szef Kuchni, manager napiwków oraz osoby rozliczające bar i kuchnię, wskazane w Załączniku nr 2.
4. **Sekcja** — zespół objęty wspólnym podziałem napiwków: sala (kelnerzy), bar, kuchnia — zgodnie z „Regulaminem podziału i rozliczania napiwków”.
5. **Raport miesięczny** — zestawienie rozliczenia napiwków danej sekcji za miesiąc kalendarzowy, opisane w §5.
6. **Polityka prywatności** — „Polityka prywatności systemu GastroFlowx”.

§2. Przedmiot porozumienia

1. Pracodawca oświadcza, że zna System i **wyraża zgodę** na jego dobrowolne wykorzystywanie przez pracowników restauracji jako narzędzia wspomagającego: grafik pracy, rozliczanie napiwków, ewidencję godzin, przygotowanie menu i druków oraz raporty dobowe.
2. Porozumienie określa: rolę Administratora jako administratora danych, zasady **przekazywania danych Administratorowi** przez Osoby przekazujące dane, zasady udostępniania Raportu miesięcznego oraz postępowanie po zakończeniu współpracy.
3. Porozumienie nie stanowi zlecenia budowy, rozwoju ani utrzymania Systemu i nie zmienia warunków umowy o pracę Administratora. System jest udostępniany nieodpłatnie, chyba że Strony postanowią inaczej w odrębnej umowie.
4. System działa na serwerze wynajmowanym przez Administratora u dostawcy hostingu **SeoHost.pl** i pozostaje pod wyłączną kontrolą techniczną Administratora.

5. Uruchomienie modułu z Załącznika nr 1, który dziś nie jest używany, nie wymaga nowego porozumienia — Administrator informuje o tym Pracodawcę z wyprzedzeniem. Dodanie nowego modułu, nieobjętego Załącznikiem nr 1, wymaga aneksu w formie pisemnej lub elektronicznej.

§3. Administrator danych i dobrowolność

1. Strony potwierdzają, że **administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie** (art. 4 pkt 7 RODO) jest Administrator. Pracodawca nie jest administratorem ani współadministratorem tych danych, nie ma dostępu do Systemu i nie decyduje o sposobach przetwarzania.
2. Korzystanie z Systemu przez pracowników jest **dobrowolne**. Pracodawca nie będzie wymagał korzystania z Systemu ani traktował korzystania lub niekorzystania z niego jako podstawy oceny lub różnicowania pracowników, i zapewnia osobom niekorzystającym z Systemu rozliczenia tradycyjnymi metodami.
3. Administrator przetwarza dane zgodnie z RODO i Polityką prywatności, udostępnianą każdemu Użytkownikowi przed wyrażeniem zgody.

§4. Przekazywanie danych Administratorowi

1. Pracodawca **wyraża zgodę**, aby Osoby przekazujące dane przekazywały Administratorowi — ustnie, na piśmie lub przez wprowadzenie do Systemu w ramach nadanych uprawnień — informacje potrzebne do rozliczeń w Systemie, w szczególności:
 - a. kwoty napiwków z karty i serwisu przypadające na poszczególnych kelnerów danego dnia,
 - b. kwoty gotówki przekazane do baru i kuchni,
 - c. godziny pracy personelu baru i kuchni,
 - d. informacje o podziale napiwków z większych rezerwacji i o wyjątkach procentowych,
 - e. grafik pracy, dyspozycyjność i dni wolne członków zespołu.
2. Przekazywane są wyłącznie dane **Użytkowników** i wyłącznie w zakresie niezbędnym do rozliczeń. Nie przekazuje się danych o zdrowiu, zwolnieniach lekarskich, wynagrodzeniu zasadniczym, numerów PESEL, rachunków bankowych ani adresów zamieszkania.
3. Pracodawca poinformuje Osoby przekazujące dane o zasadach z niniejszego paragrafu. Osoby te działają w tym zakresie na podstawie upoważnienia Administratora (Załącznik nr 2) i są zobowiązane do zachowania poufności.
4. Przekazanie danych Administratorowi nie zastępuje dokumentacji prowadzonej przez Pracodawcę — Osoby przekazujące dane wykonują wobec Pracodawcy swoje obowiązki dokumentacyjne niezależnie od Systemu.

§5. Raport miesięczny sekcji

1. Po zakończeniu każdego miesiąca Administrator przygotowuje dla **każdej sekcji osobno** Raport miesięczny zawierający: imię i nazwisko, kwoty napiwków z karty i z serwisu, kwoty należne barowi i kuchni

oraz łączną kwotę napiwków każdej osoby.

2. Raport jest udostępniany **pracownikom danej sekcji** uczestniczącym w podziale napiwków — kwoty w Raporcie są **jawne** dla tych osób, w celu umożliwienia weryfikacji rzetelności podziału. Zasady jawności, przechowywania i niszczenia wydruków określa §3 „Regulaminu podziału i rozliczania napiwków”.
3. Raport nie zawiera innych danych osobowych (np. adresu, rachunku bankowego, danych kontaktowych) ani informacji o przyczynach zastosowanych wyjątków.
4. Raport miesięczny **nie jest przekazywany Pracodawcy** przez Administratora i nie stanowi dokumentacji Pracodawcy.

§6. Brak przekazywania danych Pracodawcy

1. Administrator **nie udostępnia Pracodawcy żadnych danych** przetwarzanych w Systemie — w szczególności rozliczeń, godzin pracy, grafików, wniosków, rejestru aktywności, historii zgód ani Raportów miesięcznych.
2. Pracodawca **prowadzi niezależnie własną, odrębną dokumentację** wynagrodzeń, czasu pracy (art. 149 Kodeksu pracy) i rozliczeń, zgodną z przepisami, i nie opiera jej na danych z Systemu.
3. Pracodawca nie będzie uzyskiwał danych z Systemu w inny sposób — przez korzystanie z cudzych kont, zrzuty ekranu, wydruki przekazywane nieformalnie ani polecenia wydawane Użytkownikom.
4. Jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa (np. żądania uprawnionego organu), Administrator udostępni je wyłącznie temu organowi i w zakresie wymaganym przepisami.
5. Pracownik, który w ramach swoich obowiązków przygotowuje w Systemie dokument dla Pracodawcy (np. raport dobowy z utargu w formie PDF pobranego na swoje urządzenie), przekazuje go Pracodawcy sam, jako czynność służbową — nie jest to udostępnienie danych przez Administratora.

§7. Obowiązki Administratora

1. Zapewnienie bezpieczeństwa Systemu (aktualizacje, kopie zapasowe, kontrola uprawnień, szyfrowane połączenie, rejestr aktywności z ograniczonym okresem przechowywania) oraz zawarcie umowy powierzenia z dostawcą hostingu.
2. Udostępnienie Polityki prywatności, zbieranie i dokumentowanie zgód Użytkowników oraz realizacja ich praw (iod@gastroflowx.pl).
3. Nadawanie uprawnień do danych innym pracownikom wyłącznie osobom z Załącznika nr 2 i odbieranie ich niezwłocznie po zmianie funkcji lub ustaniu zatrudnienia.
4. Poinformowanie Pracodawcy — bez przekazywania danych osobowych — o naruszeniu ochrony danych mogącym dotyczyć pracowników restauracji, bez zbędnej zwłoki.

§8. Obowiązki Pracodawcy

1. Poinformowanie pracowników o istnieniu Systemu, jego dobrowolności, o tym, że administratorem danych jest Administrator, oraz że Pracodawca nie otrzymuje danych z Systemu.
2. Poinformowanie Osób przekazujących dane o zasadach z §4.
3. Niezwłoczne informowanie Administratora o zmianach osób pełniących funkcje z Załącznika nr 2 oraz o ustaniu zatrudnienia Użytkownika — wyłącznie w zakresie potrzebnym do zablokowania konta i odebrania uprawnień.

§9. Zakończenie zatrudnienia Administratora

1. Ustanie zatrudnienia Administratora nie powoduje automatycznego rozwiązania porozumienia ani zaprzestania działania Systemu.
2. Administrator, według własnego wyboru, może:
 - a. **nadal udostępniać System** pracownikom restauracji na dotychczasowych zasadach;
 - b. **usunąć System** i wszystkie przetwarzane w nim dane;
 - c. **zakończyć dostęp** pracowników do Systemu i zarchiwizować dane wyłącznie na potrzeby wyjaśnienia ewentualnych pytań lub roszczeń dotyczących wcześniejszych rozliczeń, przez okres wskazany w Polityce prywatności, a następnie je usunąć.
3. Administrator informuje Pracodawcę i Użytkowników o wybranej opcji najpóźniej w dniu ustania zatrudnienia. Użytkownicy mogą przed zamknięciem Systemu pobrać własne raporty (PDF).
4. Żadna z opcji nie obejmuje przekazania danych Pracodawcy, chyba że Strony zawrą odrębną umowę, a Użytkownicy zostaną o tym poinformowani z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem i będą mogli żądać wcześniejszego usunięcia swoich danych.

§10. Czas trwania i rozwiązanie

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każda Strona może je rozwiązać z-dniowym okresem wypowiedzenia, w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Po rozwiązaniu porozumienia stosuje się odpowiednio §9 ust. 2-4.
3. Obowiązki dotyczące poufności i ochrony danych obowiązują także po rozwiązaniu porozumienia.

§11. Postanowienia końcowe

1. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej lub elektronicznej (e-mail z potwierdzeniem) pod rygorem nieważności.
2. Porozumienie nie jest umową powierzenia przetwarzania (art. 28 RODO) ani uzgodnieniem współadministratorów (art. 26 RODO).
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu pracy.
4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. Załączniki stanowią jego integralną część.

Podpis Pracodawcy	Podpis Administratora

Załącznik nr 1 — Moduły Systemu

Moduł	Zakres	Używany od (data) / nieużywany
Panel Pracownika (Hub)	Logowanie, konta, zgody, urodziny, powiadomienia, aplikacja PWA	
Grafik Pracy	Zmiany, dyspozycyjność, offy, zamiany	
System Napiwków	Rozliczanie napiwków karta / serwis / gotówka, raport miesięczny	
Ewidencja Godzin (+ łącznik z Grafikiem)	Godziny pracy, stawki, zarobek	
Lunch, Menu, Kolorowanki	Menu lunchowe, karta dań, materiały dla dzieci	
Pliki	Biblioteka druków (HACCP, listy obowiązków)	
Dokumenty (raporty dobowe)	Raporty z kasy fiskalnej i terminala	
Karty Dostępu	Karty z kodami QR, listy pracowników	
Rejestr Aktywności	Logowania, sesje, odwiedzane strony, IP — bezpieczeństwo	

Załącznik nr 2 — Osoby przekazujące dane i osoby z uprawnieniami

Imię i nazwisko	Funkcja	Jakie dane przekazuje / wprowadza	Od	Podpis
	Kierownik zmiany	Napiwki z karty i serwisu kelnerów		
	Kierownik zmiany	Napiwki z karty i serwisu kelnerów		
	Manager napiwków (<code>manager</code>)	Karta i serwis kelnerów, wyjątki		
	Admin Bar (<code>admin_bar</code>)	Godziny baru, gotówka, serwis		

	Admin Kuchnia (admin_kuchnia)	Godziny kuchni, gotówka, serwis		
	Szef Kuchni (rs_chef_manager)	Grafik kuchni		
	Menadżer Restauracji (rs_restaurant_manager)	Grafik sali i baru		

Podpis w Załączniku nr 2 oznacza zobowiązanie do zachowania poufności przekazywanych i wprowadzanych danych oraz wykorzystywania ich wyłącznie do rozliczeń w Systemie.

Wzór ma charakter pomocniczy i nie zastępuje porady prawnej. Przed podpisaniem zaleca się konsultację z prawnikiem — w szczególności w zakresie przekazywania przez kierowników informacji o napiwkach innych pracowników oraz korzystania z prywatnej infrastruktury pracownika do celów związanych z pracą.